

1500273-95.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... não há que se falar em desclassificação de tráfico para consumo pessoal, pois os entorpecentes estavam fracionados e o acusado portava uma balança de precisão (p. 98/101). No mesmo sentido, as condições em que se desenvolveu a ação evidenciam o tráfico, haja vista a conduta de fuga empregada pelo acusado ao visualizar a aproximação policial. Ainda, não se pode olvidar que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500273-95.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500273-95.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026380/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 22711016 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2026380 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE MICAELA E SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Felipe Micaela e Silva, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque segundo a acusação, em 29 de janeiro de 2022, por volta das 14h25min, na Rua Padre Euclides, esquina com a Rua São Paulo, Campos Elíseos, neste Município (p. 16), o acusado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 55,340g da substância vulgarmente conhecida como "maconha" (Tetrahydrocannabinol - THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L), na forma de nove trouxinhas, bem como 1,980g da substância vulgarmente conhecida como "cocaina" (composto químico Metil Benzoil Ecgonina), na forma de doze cápsulas do tipo Eppendorf, conforme auto de exibição e apreensão (p. 20), fotografias (p. 31 e 33) e laudos periciais (p. 102/104).

O acusado foi notificado (p. 120) e ofertou defesa preliminar (p. 124).

A denúncia foi recebida em 07 de março de 2022 (p. 129) e o acusado foi citado (p. 141).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Fernando

Henrique de Oliveira Souza, Jucineide de Araújo Silva Ribeiro e Silvana Gonçalves de Azevedo e o acusado foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a procedência da ação, com a consequente condenação do acusado, nos termos da denúncia. Reconhecimento da agravante da reincidência, circunstância impeditiva da concessão de benefícios legais como o §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena.

Por sua vez, a Defesa pleiteou, preliminarmente, requereu a nulidade da confissão informal perante o policial militar, nos termos do artigo 564, IV do CPP. A improcedência do pedido formulado na denúncia. Absolvição artigo 386, VII do CPP por insuficiência de prova. Inexistência de dolo. Desclassificação o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Restituição do dinheiro apreendido, em razão de sua origem lícita. Reconhecimento da confissão espontânea mesma que parcial. Aplicação do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, apesar da reincidência específica. Concessão de assistência judiciária. Recorrer em liberdade substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/48), auto de exibição e apreensão (p. 20), laudo pericial de constatação (p. 22/24), exame químico toxicológico (p. 102/104), laudo pericial dos petrechos (p. 98/101), bem como pela prova oral coligida.

O laudo de exame químico (p. 102/104) constatou que as substâncias apreendidas são tóxicas, assegurando a materialidade do crime.

A testemunha Fernando Henrique de Oliveira Souza, indagada pela acusação, informou que sua equipe efetuava patrulhamento buscando a localização de um suspeito de prática de furto, quando passaram pelo cruzamento da rua Padre Euclides com a rua São Paulo, bairro Campos Elíseos e avistaram um indivíduo (o acusado), com as características indicadas na informação recebida via Copom. Ele portava uma mochila e ao perceber a aproximação da viatura policial tentou empreender fuga, o que chamou a atenção dos policiais. O acusado entrou em uma farmácia, na sequência os policiais ingressaram no local para realizar a busca pessoal. A mochila que o acusado portava continha entorpecentes, fitas de embalagens e balança de precisão. Questionado o acusado disse que era proprietário de uma lava-rápido e vendia as drogas para complementar sua renda. Foi apreendido dinheiro, mas não se recorda o valor.

Indagado pela defesa, disse que não conhecia o acusado de outras oportunidades. O acusado foi retirado da farmácia portando a mochila. O acusado disse que estava em um posto de gasolina trabalhando em seu lava-rápido. Questionado admitiu a posse do entorpecente, dinheiro e balança. Admitiu que traficava para complementar sua renda. Sobre o interrogatório perante a Autoridade Policial sabe que o acusado admitiu. Relatou que durante a abordagem constataram a existência de mandado de prisão expedido contra o acusado, o que também motivou o encaminhamento dele ao Distrito Policial.

Indagado pelo juízo, confirmou que na mochila havia doze pinos contendo cocaína, além de oito porções menores e uma maior de maconha, todos embalados para venda, além de trezentos e seis reais em dinheiro, uma fita adesiva usada para embalagem de drogas e uma pequena balança de precisão. Informou que nas imediações do local existem vários pontos de traficância.

A testemunha Jucineide de Araújo Silva Ribeiro, informou que é amiga do acusado, disse que trabalha na Farmácia onde o acusado foi abordado. Indagada pela defesa, disse que Felipe chegou tranquilo ao local, de forma rotineira, porque todo final de semana, no caso o sábado, ele saía do lava-jato, passava na farmácia e efetuava compras. A mochila não foi aberta no interior da farmácia, não visualizou entorpecentes na posse de Felipe.

Disse que o acusado não fugiu dos policiais. Presenciou a abordagem, ele entrou na farmácia e logo em seguida uma viatura parou e um policial ingressou no local. Ordenou que Felipe soltasse a mochila e colocasse as mãos para trás. Não tem conhecimento que Felipe pratique traficância. A rotina de sair do lava-jato e

passar na farmácia era comum aos sábados.

Questionada pela acusação, informou que é funcionária da farmácia e lá trabalha a pelo menos 8 (oito) anos. No dia dos fatos disse que não tinha muito movimento no local.

A testemunha Silvana Gonçalves de Azevedo, indagada pela defesa, disse que conhece Felipe desde quando começou a trabalhar em um lava-rápido, situado em um posto de gasolina. Estima que o acusado iniciou as atividades entre 1 (um) ano e meio a 2 (dois) anos. Não sabe se ele exercia outras atividades. Disse que o acusado possui conta na farmácia. O lava-jato era do Felipe até onde possui conhecimento.

A acusação não formulou perguntas.

O acusado Felipe Micaela e Silva, indagado pela acusação, relatou que a maconha contida no interior da mochila era para seu próprio consumo, uma pequena porção. As fitas adesivas eram utilizadas para reparos em equipamentos do lava-rápido. Relatou que todo sábado saía com dinheiro e fazia a troca em notas de mentos valor no posto de gasolina.

No dia dos fatos fez sua rotina normal, saiu do lava-rápido, atravessou a rua e entrou na farmácia, avistou a polícia, mas não evadiu. Não trafica no local porque seus clientes trabalham na Santa Casa e os respeitava. Negou a propriedade da cocaína. Sobre a balança, disse que a utilizava para dividir a maconha com seu amigo, para evitar discordâncias de quantidade entre eles.

Consumia as drogas em sua casa que fica distante 2 (dois) quilômetros do local de trabalho. Estava com as drogas porque comprava aos sábados quando recebia dinheiro. Não obstante a narrativa apresentada pelo acusado, não há dúvidas quanto à sua responsabilidade no delito em comento. Isso porque sua negativa se encontra isolada no conjunto probatório. A alegação de que usava a balança de precisão para dividir o entorpecente com seu amigo, não é convincente, pois, não é crível que usuários de drogas sejam tão minuciosos no compartilhamento de entorpecentes.

Ademais, o policial militar foi completamente coerente na descrição do fato, confirmando em juízo o que já havia declarado em sede policial. Destaque-se que no exercício de suas funções os policiais são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Demais disso, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam. E mais, o simples fato de um policial participar da diligência, que culminou com a prisão do acusado, não o torna indigno de fé, quando não há nada nos autos que gere suspeita acerca da idoneidade de seus testemunhos. Até prova em contrário, devem ser aceitas como verdadeiras suas alegações, vez que, como servidor público, possui, no exercício de suas funções, a presunção relativa de agir de forma correta. Portanto, o cerne da questão foi narrado pelo policial sob o crivo do contraditório.

Sobre a alegação de nulidade sobre o relato do policial militar, indicando que o acusado admitiu o ato de tráfico à sua equipe não é plausível, tampouco, revela-se ato irregular, pois a testemunha apenas narrou o que ouviu durante o ato de detenção do acusado. Afora isso, não provou a defesa que o depoimento não retratou a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido à baila que pudesse desmerecer o testemunho prestado pelo policial.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão

destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o acusado praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada. O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de estar na posse e transportar a droga já configura o tipo penal. A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

"O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)"

Dessa forma, a tese de ausência de dolo no ato de traficar conforme alegado pela defesa não merece prosperar, pois existente o dolo na prática dos verbos nucleares do tipo penal, qual seja, a posse e o transporte do entorpecente.

Aliás, não há que se falar em desclassificação de tráfico para consumo pessoal, pois os entorpecentes estavam fracionados e o acusado portava uma balança de precisão (p. 98/101). No mesmo sentido, as condições em que se desenvolveu a ação evidenciam o tráfico, haja vista a conduta de fuga empregada pelo acusado ao visualizar a aproximação policial. Ainda, não se pode olvidar que não se trata de agente primário, ao revés, possui reincidência específica, demonstrando se dedicar a atividades criminosas. Assim, em observância à inteligência do artigo 28, §2º, da Lei 11.343, não há dúvidas da ocorrência do tráfico ora tratado

Não merece prosperar, por fim, a alegação da defesa de que a reincidência não poderá ser utilizada como óbice para aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. O benefício em questão, por expressa previsão legal, só poderá ser aplicado "desde que o agente seja primário". É este o entendimento pacificado pela jurisprudência:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE AFASTADA – REVISTA PESSOAL EFETUADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 244, DO CPP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA BASE ADEQUADAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA – REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 IMPOSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO POR IMPOSIÇÃO LEGAL AO RÉU REINCIDENTE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF – NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 40, VI, IMPOSSÍVEL DE SER AFASTADA – QUANTUM DE AUMENTO QUE DEVE SER ADEQUADO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM VIRTUDE DA DETRAÇÃO PENAL – PLEITO QUE DEVE SER DEDUZIDO PERANTE O R. JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – RECURSO PROVIDO, EM PARTE (TJ-SP. APL 00080974520138260127 SP 0008097-45.2013.8.26.0127. Relatora: Ivana David. 9ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 06/08/2015). APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. A MULTIRREINCIDÊNCIA AUTORIZA O AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR ACIMA DAQUELE CABÍVEL AO UNIRREINCIDENTE. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" ENTRE REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. [...] 6. Vislumbro que não há "bis in idem" se se considerar a reincidência com o fim de agravar a pena, em razão da

incidência da agravante pautar-se na própria intenção da norma em punir mais severamente aquele que pratica crimes habitualmente, enquanto que a utilização da reincidência para afastar a redução deriva de causa outra distinta. Precedentes do STF. [...] (TJ-SP - Apelação : APL 30327291720138260602 SP 3032729-17.2013.8.26.0602. Relator: Airton Vieira. 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Data de julgamento: 30/07/2015)

Concedo ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

No tocante aos valores apreendidos, dada a conexão com o tráfico de drogas, devem ser perdidos em favor da União.

Assim, declaro perdidos valores apreendidos em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Ante o exposto, conclui-se pela procedência do pedido apresentado pela acusação.

Superada a fase instrutória, passo à dosagem de pena.

Na primeira, fase considero as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06, e do artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis em razão dos maus antecedentes do acusado (proc. nº 1500983-23.2019.8.26.0530, p. 51). Dessa forma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência conforme comprovam as certidões de folha de antecedentes (proc. 0001180-23.2017.8.26.0530, p. 50). Apesar da confissão parcial do acusado, a conduta admitida por ele de possuir e transportar se adequa aos verbos nucleares do tipo penal, fazendo jus, portanto, a esta atenuante. Desse modo, por entender que a compensação entre ambas é perfeitamente possível, fixo na pena no mínimo legal, pois, conforme a jurisprudência não é possível a fixação aquém daquele patamar, nesta fase da dosimetria.

A recidiva obsta o benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, conforme já argumentado.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07), tendo em vista a natureza do delito tratado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Acrescente-se que o acusado é reincidente específico e a pena ultrapassa quatro anos, encaixando-se nos parâmetros produzidos pelo art. 33, do Código Penal.

D E C I D O

Ante o exposto, CONDENO Felipe Micaela e Silva, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Considerando o lapso temporal de prisão do sentenciado, verifico que não se encontram presentes os requisitos aptos a ensejar a progressão de regime, na forma do artigo 112 do CPP.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada sua responsabilização criminal, encaixando-se o caso nos parâmetros do artigo 313, I e II, CPP, sendo a manutenção da sua prisão imprescindível para garantia da ordem pública (artigo 312 CPP).

Expeça-se ofício de recomendação.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos objetos apreendidos, eis que comprovadamente oriundos do tráfico.
Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.
Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal), expeça-se guia de execução.
P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA